

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2528/2531

บริษัท สำนัก พิมพ์ ไทย วัฒนาพานิช
จำกัด

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 65 ตรี

รายจ่ายค่าจ้างทำของที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ ประมวล
รษฎากร มาตรา 65 ตรี(18) มิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เงินค่า
รับรองที่โจทก์จ่ายไปในรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2514,2515 และโจทก์นำสืบให้
เห็นได้ว่าได้จ่ายไปจริงโดยมีหลักฐานการจ่ายมาแสดง มีการลงบัญชี และเป็นค่าใช้จ่าย
จ่ายที่พอสมควรจำเลยมิได้โต้แย้งว่าโจทก์มิได้จ่ายไปจริง เพียงแต่กล่าวอ้างว่าค่า
รับรองที่โจทก์จ่ายไปนั้นเป็นจำนวนสูงเกินสมควร รายจ่ายดังกล่าวจึงมิใช่รายจ่ายที่
ประมวลรษฎากร มาตรา 65 ตรี มิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ โจทก์มี
สิทธินำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของโจทก์ในรอบระยะเวลาบัญชีปี
พ.ศ. 2514 ถึง 2515 ได้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์จำเลยให้การว่าการ
ประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้วศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอน
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ เฉพาะส่วนที่เป็นค่าจ้างทำของ จำนวน 521,204.50 บาท และค่า

รับรองในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2514, และ 2515 จำนวนเงิน 370,721.60 บาท และ 692,947.10 บาท ตามลำดับว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปีได้ จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์แต่เฉพาะส่วนที่เป็นรายจ่ายประเภทค่ารับรองในรอบระยะเวลาบัญชีปีพ.ศ. 2514 และ 2515 จำนวนเงิน 370,721.60 บาท และ 692,947.10 บาท ตามลำดับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทก์และจำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับค่าจ้างทำของที่โจทก์นำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2514 นั้น โจทก์มีใบเสร็จรับเงินหมายเลข 7 มาแสดง นางสาวรณิธีระวิทย์พยานจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีเบิกความยืนยันว่าได้มีหนังสือสอบถามไปยังนายทะเบียนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาที่อยู่ของผู้รับเงินที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินแล้ว ปรากฏว่านายทะเบียนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งมาให้ทราบว่ารายชื่อผู้รับเงินบางรายไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามที่ระบุไว้และบางรายก็ไม่มีหมายเลขบ้านอยู่ในท้องที่นั้นพยานทำบัญชีรายชื่อและที่อยู่ของผู้รับเงินตามใบเสร็จรับเงินดังกล่าวหมายเลข 12 ไว้ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้รับเงินทั้งสิ้น 6 คน ส่วนใหญ่รับจ้างเย็บเล่มทำปกแข็งให้โจทก์รายละเอียดหลายครั้ง ในข้อนี้นายบัณฑิต พิชญากร ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ก็เบิกความยอมรับว่าโจทก์ไม่สามารถที่จะหาตัวผู้รับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ เคยติดตามยังที่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตัวมาเลยแม้แต่คนเดียว ดังนั้นจึงไม่น่าเชื่อว่าจะมีการจ่ายเงินค่าจ้างทำของดังกล่าวกันจริง เพราะหากมีการจ่ายเงินกันจริงแล้วโจทก์หรือจำเลยก็น่าจะสืบหาตัวผู้รับเงินได้บ้าง ในเมื่อทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยก็พยายามสืบหาตัวบุคคลดังกล่าวด้วยกันทั้งสองฝ่ายที่ฝ่ายโจทก์อ้างว่าเวลาผ่านไปนานแล้วจึงสืบหาตัวผู้รับเงินไม่ได้เลยนั้น ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ นอกจากนี้นายบัณฑิตเองกลับยอมรับเมื่อไปให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานของจำเลยในการตรวจสอบภาษีอากรของโจทก์ตามคำให้การหมายเลข 1 ว่า โจทก์ไม่เคยจัดพิมพ์

หนังสือแบบเรียนขึ้นจำหน่ายเองเลย โจทก์ไม่ใช่ผู้ผลิตหนังสือแบบเรียน แบบเรียนทุกชนิดที่จัดจำหน่ายโจทก์ซื้อจากผู้อื่นทั้งสิ้นเมื่อโจทก์ไม่ได้เป็นผู้พิมพ์หนังสือแบบเรียนออกจำหน่ายเองจึงไม่น่าเชื่อว่าโจทก์ต้องจ้างผู้อื่นเย็บเล่มและเย็บปกหนังสือสำหรับนายนิพนธ์ ศรีไพรัช พยานโจทก์อีกปากหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ดูแลการจ้างทำของของโจทก์นั้นเบิกความลอย ๆ ว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2514 โจทก์ได้ทำการจ้างบุคคลภายนอกเย็บปกหนังสือแต่เมื่อตอบคำถามค้านของทนายจำเลย พยานปากนี้กลับเบิกความว่าปัจจุบันโจทก์จะจ้างบุคคลทั่วไปเย็บเล่มปกหนังสือหรือสมุดหรือไม่และโจทก์ผลิตหนังสือขึ้นเองหรือไม่ พยานไม่ทราบ คำเบิกความของพยานปากนี้จึงมีข้อสงสัย เพราะเมื่อพยานมีหน้าที่ดูแลการจ้างทำของพยานก็น่าจะทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว ตามพฤติการณ์จึงเป็นกรณีที่ถือได้ว่ารายจ่ายค่าจ้างทำของจำนวน 521,204.50 บาท โจทก์ซึ่งเป็นผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ ซึ่งตามมาตรา 65 ตรี(18) แห่งประมวลรัษฎากรไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ชอบด้วยเหตุผลแล้ว

ปัญหาต่อไปในเรื่องเงินค่ารับรองที่โจทก์ได้จ่ายไปในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2514 และปี พ.ศ. 2515 นั้น จำเลยมิได้โต้แย้งว่าโจทก์มิได้จ่ายไปจริง จำเลยเพียงแต่กล่าวอ้างว่าค่ารับรองที่โจทก์จ่ายไปนั้นเป็นจำนวนสูงเกินสมควร และบางเดือนโจทก์มีค่าเลี้ยงรับรองถึง 20 วัน ในข้อนี้ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์นำสืบให้เห็นได้ว่ารายจ่ายที่เป็นค่ารับรองของโจทก์นั้นได้จ่ายไปจริง มีหลักฐานการจ่ายคือใบเสร็จรับเงินมาแสดงและมีการลงบัญชีไว้ด้วย ตามงบดุลหมาย จ.13 และ จ.14 ปรากฏว่าโจทก์มียอดขายในปีพ.ศ. 2514 ถึง 43 ล้านบาทเศษ และในปี พ.ศ. 2515 ถึง 53 ล้านบาทเศษดังนั้น ค่ารับรองที่โจทก์ได้จ่ายไปในปี พ.ศ. 2514 เป็นเงิน 1,042,804.49 บาท และในปี พ.ศ. 2515 เป็นเงิน 1,395,175.81 บาทนั้น นับว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่พอสมควรแล้ว แม้ในปี พ.ศ. 2515 โจทก์จะจ่ายค่ารับรองไปมากกว่าปี พ.ศ. 2514 หลายแสนบาท ก็เห็นได้ว่ามีผลทำให้โจทก์มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2514 ถึง

ประมาณ 10,000,000 บาท และโจทก์อ้างเหตุผลได้ว่าในปี พ.ศ. 2515 นั้นโจทก์ได้
จัดนิทรรศการหนังสือสำหรับเด็กโดยเชิญโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรมาร่วมด้วย
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ที่ว่า รายจ่ายดังกล่าวของโจทก์
มิใช่รายจ่ายที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี มิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ
กำไรสุทธิโจทก์มีสิทธินำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของโจทก์ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2514 ถึง 2515 ได้ ฎีกาจำเลยทั้งสี่ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ
มาตรา 65, 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรกล่าวคือ ต้องคำนวณเป็นรอบ
ระยะเวลาบัญชีซึ่งตามกฎหมายกำหนด 12 เดือน โดยนำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะ
เวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายในรอบระยะเวลานั้นผลลัพธ์เป็นกำไรสุทธิในการเสีย
ภาษีแต่รายจ่ายที่จะนำมาหักออกจากรายได้นั้นต้องไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามตาม
มาตรา 65 ตรี ซึ่งมี 20 อนุมาตรา รายจ่ายมาตรา 65 ตรี(4) เดิมบัญญัติว่า "รายการ
ต่อไปนี้มิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ.....(4) ค่ารับรองหรือค่าบริการ

ในส่วนที่เกินสมควร"แต่ปัจจุบันบัญญัติว่า "รายการต่อไปนี้ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ....(4) ค่ารับรองหรือค่าบริการส่วนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎกระทรวง" ซึ่งบทบัญญัติใหม่นี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2521 มาตรา 17 ใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2522 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้การหักรายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองหรือค่าบริการมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนไม่ให้มีปัญหาว่ากรณีอย่างไรจึงจะถือว่าเกินสมควรเหมือนดังเช่นกฎหมายเก่า กฎกระทรวงตามกฎหมายใหม่นั้นได้แก่ "กฎกระทรวงฉบับที่ 143(พ.ศ. 2522) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้" แก้ไขเพิ่มเติมโดย "กฎกระทรวง ฉบับที่ 150(พ.ศ. 2523)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้" โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการหักรายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองหรือค่าบริการไว้ดังนี้ "ข้อ 1 ค่ารับรองหรือค่าบริการที่จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ข้อ 2 ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ต้องเป็นค่ารับรองหรือค่าบริการอันจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และบุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการต้องมีชื่อลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เว้นแต่ลูกจ้างดังกล่าวจะมีหน้าที่เข้าร่วมในการรับรองหรือการบริการนั้นด้วย ข้อ 3 ค่ารับรองหรือค่าบริการ ต้อง (1) เป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการรับรองหรือการบริการที่จะอำนวยความสะดวกแก่กิจการ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าดูมหรสพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา เป็นต้น หรือ (2) เป็นค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการไม่เกินคนละ 500 บาท ในแต่ละคราวที่มีการรับรองหรือการบริการ ข้อ 4 จำนวนเงินค่ารับรองและค่าบริการให้นำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่ากับจำนวนที่ต้องจ่าย แต่รวมกันต้องไม่เกินร้อยละของจำนวนเงินยอดรายได้ หรือยอดขายที่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิ ก่อนหักรายจ่ายใดในรอบระยะเวลาบัญชีหรือของจำนวนเงินทุนที่ได้รับชำระแล้วถึง

วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีแล้วแต่อย่างไรจะมากกว่าดังนี้ (1) ร้อยละ 2.0 สำหรับจำนวนเงินไม่เกินห้าล้านบาท (2) ร้อยละ 1.0 สำหรับจำนวนเงินส่วนที่เกินห้าล้านบาทแต่ไม่เกินยี่สิบล้านบาท (3) ร้อยละ 0.5 สำหรับจำนวนเงินส่วนที่เกินยี่สิบล้านบาทแต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท (4) ร้อยละ 0.3 สำหรับจำนวนเงินส่วนที่เกินห้าสิบล้านบาท (แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 150(พ.ศ. 2523)ใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2523เป็นต้นไป) (5) ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้นต้องมีกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติหรือส่งจ่ายค่ารับรองหรือค่าบริการนั้นด้วยและต้องมีใบรับหรือหลักฐานของผู้รับเงินสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่ารับรองหรือค่าบริการ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับเงินไม่มีหน้าที่ต้องออกใบรับตามประมวลรัษฎากร ข้อ 6 กฎกระทรวง ฉบับนี้ให้ใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 เป็นต้นไป" ค่ารับรองในคดีนี้เป็นค่ารับรองของรอบระยะเวลาบัญชีปีพ.ศ. 2514 และ 2515 ในการวินิจฉัยจึงต้องใช้กฎหมายเก่า คือค่ารับรองที่จะนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้นั้น ต้องเป็นค่ารับรองในส่วนที่ไม่เกินสมควรส่วนที่เกินสมควรถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิซึ่งในที่สุดศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าค่ารับรองที่โจทก์จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทั้งสองไม่เกินสมควร จึงนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ทั้งจำนวนที่โจทก์จ่ายไป ถ้าค่ารับรองดังกล่าวเป็นค่ารับรองในปัจจุบันแล้ว โจทก์คงหักได้ไม่เต็มทั้งจำนวน แม้โจทก์จะจ่ายไปจริงก็ตาม โจทก์คงหักได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายใหม่ดังกล่าวเท่านั้น ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม